

0001493-79.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PEREIRA HOLANDA e outro

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

O v. acórdão de fls. 544/550 deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa a fim de, mantida a condenação, desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, . - Jardim das Flores

CEP: 06110-100 - Osasco - SP

Telefone: (11) 2838-7560 - E-mail: osasco4cr@tjsp.jus.br

0001493-79.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001493-79.2016.8.26.0542 - 2016/002369

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PEREIRA HOLANDA e outro

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

O v. acórdão de fls. 544/550 deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa a fim de, mantida a condenação, desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como julgou prejudicado o recurso da Acusação.

Trânsito em julgado às fls. 563.

Diante disso, tendo-se em conta a pena concretamente aplicada, compulsando os autos, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, entre a data do recebimento da denúncia (no dia 04 de novembro de 2016, às fls. 190) e a data da publicação da sentença condenatória recorrível de fls. 458/466 (no dia 31 de maio de 2021, conforme fls. 467).

Assim, DECLARO extinta a punibilidade de RAFAEL PEREIRA HOLANDA e RENAN PEREIRA HOLANDA, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP c.c. os artigos 30 da Lei de Drogas e 110, par. 1º, do CP.

No mais, quanto aos bens apreendidos nos autos:

(i) observe-se o disposto na sentença de fls. 458/466 quanto aos valores apreendidos nos autos.

(ii) havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se;

(iii) havendo outros bens apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, ficam autorizados doação/leilão/destruição, a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Vale a presente decisão como ofício.

Por fim, façam-se as anotações e comunicações de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Osasco, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA